

第十章 誤った理論に基づく政府介入

一

政府の不可欠な役割と、それらが適切に、または不適切に遂行されることによって社会の経済的利益にどのような影響が及ぶかを考察したうえで、次に、より適切な呼び名がないので私が「任意の部類」と呼ぶ役割の検討に進む。これは、政府が担うこともあれば担わないこともある役割であり、政府がそれを行うべきだと誰もが認めているわけではない。

この問題の一般原則を論じる前に、政府干渉が有害な結果を招いた事例のうち、介入対象についての誤った理解に基づくものは、あらかじめ議論の対象から除いておくのがよい。そうした事例は、政府干渉の適正な限界をどのように定めるかという理論とは直接結びつかない。政府が関与すべき事柄もあれば、関与を控えるべき事柄もあるが、干渉それ自体が正当かどうかにかかわらず、政府が対象を理解しないまま、害をもたらす

結果を生じさせようとして介入すれば、その干渉は不利益な結果を招きやすい。そこで本稿では、各時代に政府施策の根拠となり、そのつど程度の差はあれ経済的に有害な結果を生んできたさまざまな誤った理論を検討することから始める。

従来の政治経済学者は、この主題のこの部分を扱うのに多くの労力と紙幅を費やす必要があると考えてきた。しかし今日では、少なくとも日本においては、議論のうち純粹に否定的な部分、すなわち明らかな誤りを退ける部分を大幅に省き、内容をかなり圧縮して述べられるようになっていいる。かつて深刻な害をもたらした政治経済学上の誤説は、一般的な意見の進歩に遅れを取っていない人々の間では、すでに完全に信用を失っている。また、それらを根拠に定められた法令や規定で、今もなお法令集の体裁を損なうような形で残っているものは多くない。これらの誤説を断罪する判断の土台となる原理は本書の別の箇所です分に述べているため、ここでは要点をいくつか簡潔に示すにとどめてよい。

さまざまな誤った理論のなかでも、とくに目立つのが「国内産業保護」という考え方で、国内で生産可能な外国産品の輸入を禁じたり、高い関税を課して実質的に買いにくくしたりすることを指す。この制度を支える理屈が本当に正しいなら、そこから導かれ

る政策上の結論も、不合理だとは言えなかったはずである。理屈の骨格は、国産品を買うことは国益であり、外国産品の流入はおおむね国の損失である、という点にある。しかし消費者にとっては、安いものや品質のよいものを選ぶほうが利益になるため、外国産品が国産品より安い、あるいはよいものであれば、そちらを優先して買うのが自然になる。こうして消費者の利害はこの点で公共の利益に反するように見え、消費者を本人の好みに任せれば、理論によれば公共の利益に害のあることをしてしまうのは確実だ、と考えられた。

国際貿易の効果を考えると、先行研究が繰り返し示してきたとおり、通常の取引で外国商品が輸入されるのは、それが経済的に見て国全体の利益になる場合に限られる。つまり、同じ量の商品を国内で生産するよりも、国内の労働と資本の費用を小さくして入手できるときである。したがって、この輸入を禁止したり、輸入を妨げるほどの関税を課したりすれば、国内の労働と資本は本来より生産上の効率を失い、本来国内で生産するのに必要な労働と資本と、国外からそれを購入するための財を生産するのに必要な労働と資本との差が、そのまま無駄になる。国民が被る損失の大きさは、国内の生産価格が輸入できる価格を上回る分で測られる。工業製品では、この二つの価格差のすべてが、

労働の無駄、またはその労働を支える資本の無駄を補填するために吸収されるだけである。利益を受けるとされる保護対象の製造業者も、国内外に対して独占を持つ特権企業でない限り、他より高い利潤を得るわけではない。結局、国にも消費者にも損失だけが残る。保護対象が農産物の場合は、労働の無駄が生産全体に及ぶのではなく、いわば増産分の最後の部分に限られるので、上昇した価格の一部は無駄の補填に回るが、残りは地主に支払われる負担、すなわち税として帰着する。

輸入を制限し輸出を後押しする政策は、もともといわゆる重商主義にもとづいていた。重商主義は外国貿易の利点を、貨幣を国内に呼び込むことだけだと考えたため、輸出には人為的な奨励が与えられる一方、輸入は忌避された。この体系で例外とされたのは、その体系を維持するうえで必要な場合だけである。ところが、生産に必要な原材料や道具については、同じ目的に向けつつも反対の方針が取られた。製造業者が製造に必要な品を安く仕入れられれば製品をより安く売れ、その結果としてより多く輸出できるからである。そこで、これらは自由に輸入させる一方、輸出は禁じられた。同様の理由で、相手国がこちらから買う量がこちらが買う量を上回ると見込まれる国の産品に限っては、貿易収支を有利にして国内を富ませるとして、輸入が認められ、ときには優遇もされた。

植民地の設置も同じ体系の一部とされ、植民地に自国の産品を買わせ、少なくとも他国の産品を買わせないことが利益になると考えられた。その代償として、植民地の主要産品については、本国側も同等の義務として一定の制限を受け入れるのが一般的だった。こうした理屈がさらに押し進められると、輸出に奨励金を付け、税金で価格の一部を補てんして人為的に安値をつくり、外国の買い手を他国から奪おうとする政策まで取られた。しかしこれは、民間の商慣行を超える行き過ぎである。恒常的に損をする価格で売って客を買収し、その損失を手元の別の資金で埋め合わせることを常とする店主など、現実にはまず想定しにくい。

重商主義の中核とされた原理は、規制的な通商制度にこだわる論者や政府でさえ、すでに実質的には退けている。それでもその制度が人々の意識に残り、なお支持されるのは、廃止によって損失を受ける、または受けると考える私的利益があることに加え、国内に貨幣を積み上げることが国益だという旧来の理解そのものではなく、「輸入は外国の産業を潤し、自国の雇用を奪う」といった別の誤解が広がっているためである。とりわけ、「外国の産業を支えるより、自国民と自国産業を雇用すべきだ」という一見もつともらしい主張の影響が大きい。しかし前章までの原理に照らせば、選択肢は自国民を

雇うか外国人を雇うかではなく、自国民のどの階層やどの部門に雇用が回るかの違いにすぎない。輸入品の代価は、直接であれ間接であれ、つねに自国産業の生産物で支払われるのだから、同じ労働と支出でより多くの商品を得られる分だけ国内産業の生産性は高まる。この点を十分に考えていない人は、私たちが消費する外国産品に見合う自国産品の輸出が成立するかどうかは、相手国が規制を緩和するかといった偶然や、相手国がその結果として自国からの購入を増やすかどうかに左右され、うまくいかなければ貨幣で支払うことになるかと思いがちだ。しかし第一に、市場の状況から貨幣送金が最も有利なら、それはほかの手段による支払いと同じく正当であり、貨幣自体もそもそも自国産品の輸出で得られ、そして同様の輸出によつて補われる。第二に、貨幣払いがごく短期間続けば物価が下がり、その結果として輸入の一部が止まるか、自国産品への海外需要が生まれて輸入代金を賄うようになる。もちろん、国際需要の均衡が乱れば、ほかの輸入品の購入条件がある程度不利になり得ることや、特定の外国産品を禁じた国が、ほかの条件が同じなら、禁じていない品を本来より安く手に入れる場合があることは認められる。だが言い換えれば、外国貿易の一部を断つて世界全体の利益を減らす国が、残した貿易から生じる利益の配分についてだけは、状況次第で外国の犠牲のもとに自国の取

り分を相対的に増やすことがあり得る、というにとどまり、それも相手国が同等の禁輸や規制で対抗しない場合に限られる。いずれにせよ、二つの利益のうち一つを壊し、もう一つの取り分をわずかに増やすために貿易を壊すことが正當か、また得策かは、あまり論じるまでもない。しかも失われる利益のほうが取引規模に比して大きく、資本が自由で動けるなら、むしろ真つ先に求められるはずの利益に当たる。

保護主義は一般理論としては退けられているものの、個別の事情によっては支持される余地があるとされるのは、その主張が妥當な場合には、問題が労働の節約にとどまらず、国民の食料確保や国防といった、より大きな国益に関わるからである。穀物法をめぐる論争では、「国民の食料を外国に頼るべきではない」という主張が広く知られるようになった。航海法についても、海軍に必要な船員を育てる仕組みを維持しなければならぬことが、理屈としても建前としても根拠とされており、ここで筆者は、その目的は一定の犠牲に見合うと認めている。海上侵攻の恐れがある国が、緊急時に十分な艦隊を編成できるだけの船と船員を、自国ではかの方法によって確保できないのであれば、輸送費の安さを失う犠牲を払ってでも、その手段を持つのは合理的だからである。航海法制定当時、オランダは海運技術に優れ、国内の利潤率も低かったため、イングランド

を含む他国の輸送を、各国が自前で行うよりも安い運賃で請け負えたが、その結果、他国は軍艦向けの熟練船員を確保するうえで、大きな相対的不利を被っていた。航海法には、この不足を補うと同時に、当時しばしば交戦していた相手国の海上勢力を弱める効果もあり、経済的には不利であつても政治的には得策だつた可能性が高い。しかし現在では、イングランドの船と船員はどの国の船と船員にも劣らない低コストで航行でき、ほかの海運国と比べても、少なくとも同等に、相手国の自国貿易においてさえ競争できているため、かつて航海法を正当化した目的はすでに不要であり、自由貿易の一般原則に対するこの例外を維持する理由にはならない。

食料確保を理由に、食料自給を口実とする保護主義を唱える議論は、これまでも繰り返し決定的に退けられてきたので、ここでは要点だけ述べる。最も安定して継続的に、しかも豊富に食料を得られるのは、最も広い地域から供給を受けられる国であり、世界のすべての国と同時に戦うという、まず起こりにくい事態を前提に政策全体を組み立てるのは現実的でも合理的でもない。また、海上で劣勢であつても、一国全体を一都市のように封鎖できるという見方にも無理がある。輸出国の生産者が有利な市場を失いたくないと考えるのは、輸入国が穀物の供給を断たれたくないと考えるのと同じくらい自然

で切実である。とはいえ、食料問題では特に考慮すべき点が一点あり、不足が現実化したり不安が強まったりすると、ヨーロッパの多くの国が輸出停止に踏み切るのが通例で、これが妥当で健全な政策かどうかは検討が必要だ。現在の国際道徳を前提にすれば、国民が他国を養うために自国民を飢えさせないという判断は、個人が自己犠牲を強いられないのと同様に、一概には責めにくいが、国際行動の原則を人類全体の利益の最大化に置くなら、こうした集団的な利己は批判の対象になる。平時に食料貿易が完全に自由で、各国の価格差が輸送費と輸入業者の適度な利潤の範囲に恒常的に収まっていると仮定すると、各国で不作が起きた場合でも不足の程度は国によって異なり、価格が最も上がった国ほど不足が最も深刻であることが分かる。したがって、輸出を自由にして食料がその国へ向かうことを認めれば、緊急度の低い不足を多少引き受けることで緊急度の高い不足を和らげられ、各国の利益を総合すれば輸出の自由化が望ましい。輸出国だけを見れば、その時々には不都合が生じることもあり得るものの、いま供給する側が将来は受け取る側になり得ること、自由の利益と恩恵は相互に及ぶことを踏まえれば、食料暴動を恐れる人々に対しても、このような場合には自分が望む扱いを他者にも行うべきだと説明し、理解を得る余地がある。

保護貿易の理論が後退しつつあるが、まだ完全には放棄されていない米国のような国では、自由貿易と輸入制限の折衷案といえる考え方が注目されている。保護そのものを目的とする関税は不適切だが、歳入の確保だけを目的に設計した関税が結果として生む付随的な保護であれば、特に問題はない、という主張である。英国でも、穀物に「中程度の固定関税」を残していれば税収をもたらしただ、という声がときどき上がる。

しかし、生活必需品への課税一般が得策でないことはさておき、この議論は、税収が得られるのは輸入された数量に限られる一方、税負担は価格上昇を通じて国内で消費される全数量に及ぶ点を見落としている。国庫がわずかに得るために国民に多額を負担させるのは、財源確保の方法として得策とはいえない。さらに工業製品の場合、この考え方には明白な矛盾がある。歳入目的の関税という目的は、それがたとえ付随的にであれ保護を与えることと両立しない。関税が保護として働くのは輸入を妨げる範囲に限られ、輸入を妨げる度合いが強まるほど輸入が減って、歳入も得られなくなるからである。

政治経済学の原理だけから見て保護関税を正当化できる場面は例外的であり、その国の事情に適しつつ、海外で先に成立し発達した産業を自国に定着させる目的で、期限を定めて暫定的に課す場合にはほぼ限られる。とりわけ若く成長しつつある国では、その必

要が生じやすいとされる。生産のある部門で他国が優位に見えるのも、本質的な優劣というより、着手が早かったことによる技能と経験の蓄積の差が、現時点の優位として表れているにすぎない場合がある。後発国でも学習と経験の積み重ねが進み、ほかの条件が整えば先行国より生産に適する可能性があり、またRae氏が指摘するように、どの生産部門でも改良を最も促すのは、新しい条件のもとで実地に試すことだとも言える。

とはいえ、個人が自己責任で、むしろ確実な損失を負って新たな製造業を導入し、工程が伝統となっている競争相手の水準に達するまでその負担を背負い続けることは期待できない。そこで合理的な期間に限る保護関税は、国がみずからに課税してこうした試みを支える手段として、比較的不都合の少ない方法となりうるが、その保護は一定期間ののちに支えなしで成り立つ見通しが十分に確かな場合に限るべきであり、国内生産者に必要な期間を超える保護が続くという期待を持たせてはならない。

一八六五年当時、政治経済学者として一定の評価を得ながら保護貿易の教義に固執していたのは、H・C・ケアリー氏くらいだとされる。同氏は経済的観点からの擁護を主に二点に基づけ、第一に、消費地またはその近くで生産すれば輸送費を大幅に節約できると述べるが、同氏は、輸入品の輸送費だけでなく、交換のために輸出する商品の輸送

費まで含めた総額を生産者の直接負担とみなし、実際にはその多くが消費者に転嫁されるという点を十分に認めていない。負担が最終的にどこへ帰着するにせよ、輸送費が世界の産業にとって重荷であることは確かだが、その重荷は、それを上回る利益が見込める場合にだけ引き受けられているのであり、国内産品で外国商品を買うために往復分の二重の輸送費を払ってもなお取引が成立するという事実、輸送費の不利を上回る生産費の節約があり、国内生産よりも国全体の労働がよりよく報われていることを示している。輸送費は自然に生じる保護関税であり、自由貿易にもこれを消す力はないから、もし米国が穀物や綿花を通じて製造品を得る利益よりも輸送費による損失のほうが大きいのなら、外国市場向けに穀物や綿花を毎年増産するために投じられている資本は、製造業へ移るはずである。したがって、輸送費が少なくて済むという自然の利点を最大限に見積もったとしても、正当化できるのは一時的で試行的な保護にとどまる。というのも、生産費は立ち上がり期に最も高く、真に国内生産が有利であっても、一定期間の金銭的損失を経て初めて利益が出ることもあり、その損失を将来世代の利益のために民間の投資家が進んで負担するとは見込みにくいからである。このため新興国では、一時的な保護関税が経済的に認められる場合があるが、その場合でも、期間を厳格に区切り、存続

期間の後半では税率が段階的に下がる仕組みを設けることが条件となる。こうした一時的保護は特許と同じ性格を持つため、同様の条件で運用されるべきである。

ケアリー氏が保護主義の経済的利益を裏づけるものとして最後に挙げる論点は、輸出の中心が農産物である国にしか当てはまらない、という内容である。氏は、この種の貿易は実質的に土壤を国外へ流出させる行為だと考える。作物が土から奪った肥沃成分は、本来なら国内で消費されれば土地に戻りうるのに、遠隔地の消費者はそれを返さないからである。この指摘は自然科学上の事実を支えられており、その理解が広がったのは比較的最近にすぎないが、今後は政治家の考慮すべき恒常的な要素として定着していく性格のものでもある。しかし保護主義の問題とは無関係である。米国で生産され欧州で消費される未加工農産物が増えるほど、東部だけでなく、古く開発された西部の諸州でも土壤が段階的に疲弊し、すでに生産性を大きく落としている、という見方は、直接の証言がなくても十分に成り立ちうる。しかし、これまで運送費について述べた理屈は、施肥の費用にもそのまま当てはまる。自由貿易が米国に穀物輸出を強制するわけではなく、採算が取れなくなれば輸出は止まる。つまり、労働の節約が運送費を上回るあいだだけ未加工品を輸出し工業製品を輸入するのと同様に、肥沃成分を土に補う必要が生じたと

き、生産費の節約が運送費と肥料代の合計を上回るなら肥料を輸入し、上回らなければ穀物輸出は打ち切られる。近隣に、まだ肥沃で枯渇していない新しい土地が次々にあり、それを耕すことで、妥当かどうかは別として施肥の問題を先送りできているのでなければ、このような選択はすでに起きていたはずである。新地の開墾より旧地への施肥のほうが有利になる局面に入れば、米国は肥料を恒常的に輸入する国となるか、保護関税がなくても穀物は国内向けにのみ生産し、工業製品も自国で製造して、氏の望むとおり肥料を国内で生産するようになる。

以上の明白な理由から、私はケアリー氏が保護主義を正当化しようとする経済上の議論はまったく成り立たないと考ええる。しかし、同氏の主張で最も強い点は経済そのものではない。アメリカの保護主義者の議論はしばしば粗雑である。だが、彼らの保護主義の信条が経済的な誤算だけに基づくとは決めつけるのは不公平である。彼らの多くは、純粹な経済的理由よりも、人類のより高い利益への配慮によって保護主義へ導かれたのであり、先頭に立つケアリー氏は、人間の向上には都市が数多く存在することが必要条件だと考える。すなわち、人々が労働を結び付けるには、地球の裏側の相手よりも、近隣で職業や能力、教養の異なる人々と、互いに知恵を刺激し合い発想を広げられる距離

で交換取引するほうが望ましい、というわけである。さらに、国民の大半が同じ、またはほぼ同じ仕事に就く、全面的な農業国では、高い文明や文化の段階に到達できないとも信じている。この点には大いに理がある。もしその困難を乗り越えられるのだとすれば、自由な制度と普遍的な学校教育、遍在する報道を備えたアメリカ合衆国こそがそれを成し遂げる国であろうが、可能かどうかはなお問題である。人口の過度な分散を抑えるという目的に限れば、ウェイクフィールド氏はより良い方法を示している。すなわち、未利用地の処分方法を改め、値下げや無償交付ではなく、むしろ価格を引き上げて売却すべきだというのである。仮にケアリー氏流に保護主義で無理にこの難題を断ち切ろうとすれば、オハイオやミシガンは英国だけでなくマサチューセッツからも保護しなければならぬ。ニューイングランドの工場も旧本国の工場と同様に、西部農民の戸口まで製造業人口を連れてくるという同氏の望みをかなえないからである。ボストンやニューヨークが、西部の大草原にとって地元の町が不足する分を補う度合いはマンチェスターと大差なく、肥料を一方から他方へ送り返す難しさも同じである。

保護主義を論じるうえでは、植民地や海外の従属地に対して宗主国とだけ取引するよう強制する政策についても押さえておく必要がある。この政策によって宗主国は自国製

品への追加的な海外需要を囲い込み、商業上の利益配分でも一定の優位を得られるが、その代償として植民地の産業や資本が、本来なら自然に向かい、最も生産的であることが確かめられている分野から外れてしまったため、世界全体の生産力が損なわれるうえ、宗主国の利益は植民地の損失ほど大きくはならない。宗主国が相互の義務を認めずに一方的にこの状態を続けるなら、それは植民地に間接的な貢納を課すのと同じであり、その負担は直接課税よりも重く、害も大きい。反対に、公平を期して宗主国も同様の制限を受け入れるなら、双方が相手にわずかな得を与えるために自ら大きな損を抱えるという、不合理な結果に終わる。

二一

保護制度に次いで、産業取引が本来たどる自発的な進行を妨げる有害な介入のうち、契約に干渉する規制が挙げられる。その一例が高利貸し取締法である。この種の法は、金銭に利子を付けて受け取ることへの宗教的偏見を土台に成立したもので、近代ヨーロッパで弊害が広がった背景には、ユダヤ法に由来する教義や戒めをキリスト教に当ては

めようとしたことがある。イスラム諸国では、利子の受領が制度上はつきり禁じられており、厳格に避けられている。経済学者シスモンディは、ヨーロッパでプロテスタント地域に比べてカトリック地域の産業が振るわなかった一因として、中世のカトリック教会が同じ種類の偏見を追認した点を挙げ、偏見は弱まったものの、同宗教が社会的に認められている地域ではなお残っているとみている。法律上または良心のためらいのために利子付きで貸し付けができないと、事業に直接関わらない人々が持つ資本は生産に回りにくく、回るとしても縁故のある例外的な場合に限られるか、抜け道や形式的な回避策に頼らざるをえない。その結果、産業が使える資金は事業者の自己資本と、同じ法律や宗教上の制約を受けない相手からの借入に偏り、ムスリム諸国で銀行業者や金銭商、両替商の役割を担うのは、ヒンドゥー教徒やアルメニア人、ユダヤ人であることが多い。

先進国では、貸し付けた金銭に対する相当の利子を受け取ること自体を法律が非難する時代はすでに過去のものだが、各国の法律は利率に法定の上限を設け、その上限を超える利子を受け取れば犯罪として処罰することで、貸し手と借り手の自由な判断や行動に介入してきた。このような制限はアダム・スミスが支持したものの、ベンサムが『高利論簡』でこれに加えた痛烈な批判が成功して以来、識者のあいだでは一貫して否定さ

れており、同書はいまなおこの主題について現存する最良の著作として参照に値する。

高利貸し規制法を制定し維持しようとする動機は、公共政策上の考えと、契約当事者の利害への配慮の二つに大別でき、この種の法律で主に守られようとするのは借り手である。政策論として、金利は低いほど社会全体の利益になるという見方はあり得るものの、金利は資金の供給と需要の均衡で決まる以上、法律によって市場水準より低くできると考えるのは取引の仕組みの理解を誤っている。仮に借り手同士の競争を放置すれば金利が六パーセントまで上がるというなら、それは五パーセントでは資金需要が市場の資本供給を上回っていることを意味するので、ここで法律が五パーセント超を禁じると、法を守り、なお資本の振り向け先が乏しい貸し手は法定利率で貸し続ける一方、需要が切迫する局面では、融資以外により有利な運用先があると判断する貸し手が貸し出しを控え、もともと不足していた貸付可能資本はいっそう減る。借りられなかった申込者のうち、当座の必要から条件を問わず資金を得なければならぬ人は少なくなく、法違反をいとわない別の貸し手に流れやすいが、その貸し手は迂回的で詐欺に近い取引で実質的な高金利を確保したり、借り手の名誉心に頼ったりして規制をかくぐるため、迂回の手間に加えて、不払いと法的制裁の危険に見合う負担が上乘せされ、その分は結局借

り手に転嫁され、資金調達コストを下げるはずの法律がかえって支払額を押し上げる。

さらにこの種の法律は道徳面でも悪影響を及ぼし、当事者間の違法取引は、秘密が守られれば発覚しにくいことから、立法者は罰則として債務無効を組み込み、借り手を密告に誘導する仕組みを採ってきたが、これは虚偽の約束で他人の財産を得て返済を拒み、助けた相手に法的制裁まで求める行為を結果として助長する。世論は、高利を理由に正当な請求を退ける行為を恥ずべきものとみなし、これを認めるのは詐欺や強要に近い行為から身を守るために利用できる最善の法的防壁としてやむを得ない場合に限ると考えがちだが、その厳しさが執行を難しくして制裁の適用をまれにし、たとえ適用されても個人の犠牲にとどまって一般の慣行は改まりにくい。

規制の目的が公共政策ではなく借り手の利益への配慮だというのであれば、立法府の配慮としてこれほど見当違いなものはない。判断力があり、法的に自分の事務を扱える年齢に達した人は、自分の金銭上の利益を自ら守れると考えるべきである。不動産の売却や権利の放棄、さらには全財産の譲渡まで法律の統制なしに行えるのに、金銭の借入れだけが法の干渉なしには結べない取引だとするのは不自然である。法律は、困窮者を相手にする貸し手が窮状につけ込み、自分に都合のよい条件を一方的に押しつけると

想定しているようだが、近くに貸し手が一人しかいない場合はともかく、富裕な社会で広く資本にアクセスできる状況であれば、必要が切迫しているというだけで借り手が市場で不利になることはない。一般の人々が支払う利率で借りられないのは担保が十分でないためであり、競争が働けば上乗せ分は破綻の危険に見合う妥当な対価に落ち着く。

借り手を守るつもり規制であっても、この場面で最も不当な扱いを受けるのは借り手である。担保が足りない人が、貸す意思のある相手から借りることを、貸し手が危険に見合う正当な利率を受け取れないという理由で妨げられるのは、きわめて不公正だ。法の誤った親切心のために、借り手は損失の拡大を防ぐのに必要な資金をあきらめるか、法が禁止できなかった、あるいは禁止してこなかった、さらに破滅的な手段へ追い込まれかねない。

アダム・スミスは、市中金利を上回る利率で借り入れる必要があるのは「浪費家」と「夢想的な事業家」だけだと性急に言い切ったが、本来は、たとえ一時的であっても資金繰りに行き詰まった人々全体を念頭に置くべきだった。商売では、支払いに充てるはずの資金が予定どおり入らず、期限日に支払えなければ破産に追い込まれることがあるし、商業不況の局面では、繁盛していた商社でさえ同様の事態に陥り、全般的な不信の

下で、資金の持ち主が手放してよいと思うわずかな遊休資本をめぐって企業が競り合う。すでに廃止された英国の高利貸し法は、こうした危機をいつそう深刻にする規制として受け止められていた。商人たちは、短期なら七、八パーセントの利子で借りられたはずの資金を、二〇、三〇パーセントを払わなければ借りられず、あるいは、さらに損失の大きい商品の投げ売りに頼らざるを得なかったからである。こうした弊害が経験を通じて議会にも明らかになると、英国立法に多い折衷策が採られ、その結果、法律と政策の矛盾を積み重ねる一因にもなった。窮屈な靴の痛む部分だけを手直しして履き続けるように、法も部分的に改められたのである。誤った原則を一般規則として残したまま、実害が目立つ場合だけを例外扱いし、高利貸し法は廃止しないまま、発行から三か月以内の為替手形に限り適用を除外した。その後、ほかの契約では廃止されたのに、土地に關する契約には効力が残り、この線引きに合理的な説明は見当たらなかったが、「農業的な発想」を持つ人々は、抵当の利子が法定上限に達することは少なくとも、市中金利に任せればもっと上がるだろうと考え、地主が市中より低い利率で借りられるよう高利貸し法の維持を求め、同じ人々が市中価格より高く穀物を売れるよう穀物法の維持も求めた。そうした要求の「つつましき」は、その目的がその手段によって少しでも促進さ

れると信じた知性にふさわしいものだった。

アダム・スミスが述べた「放蕩者と企画屋」という対比で考えると、放蕩者が身を持ち崩すのを法律で直接止めることは難しく、無理に止めようとすればローマ法やそれを基礎にした一部の大陸法制のように、本人やその財産を実際に拘束する方法に頼らざるをえないが、そうした介入は正当化しにくい。さらに、利子を抑えるための高利禁止の規制は放蕩者を救うどころか、かえって破滅を早めるおそれがある。正規の信用から締め出されて評判のよくない貸し手に頼らざるをえなくなり、法規制によって増えた貸し倒れの危険が金利に上乗せされ、条件がいつそう厳しくなるからである。他方で、「企画屋」という呼び方で計画を持つ人すべてを否定的に扱うのは公平ではないが、こうした規制は将来性のある事業の遂行にまでブレーキをかけかねない。事業計画は多くの場合、成功に必要な資本を自前で十分に持たない人が立てるため、資金調達の道を狭めれば実行が難しくなるうえ、大きな改良の多くは当初、資本家に慎重に見られ、先に立つてリスクを取る出資者が現れるまで長く待たされてきたし、ステイブンソンがリパブルやマンチェスターの進取の商業世論に、有料道路に代えて鉄道を用いる利点を納得させるにも長い年月がかかった。加えて、労力と資金を投じてでも成果が見えにくく失敗

だという見方が広がりやすい段階では、当初の資金が尽きた後の追加調達に欠かせないにもかかわらず、成功がまだ確実でない事業に人々が危険を負う覚悟で応じようとする条件での追加資金調達を法律が認めなければ、計画は中断が長引くか放棄に追い込まれ、それまでの支出がすべて失われかねない。

三

貸付契約は、政府が当事者よりも適切に条件を定められるとして介入してきた契約の一例にすぎず、政府は時代や地域を問わず、ほぼあらゆる商品について、市場に任せた場合よりも価格を高くしようとしたり、逆に安くしようとしたりしてきた。とりわけ人為的に値下げしようとする場合でもっとももらしいのは食料であり、その目的自体が望ましい面を持つことは否定しにくい。食料の平均価格もほかの商品と同じく、生産費に通常の利潤を上乗せした水準に落ち着くため、その価格を見込めない農家は、法的に強制されない限り、自家消費を超えて生産しなくなる。食料をどうしても安くするのであれば、耕作を促す通常の動機に代えて、罰則による強制を制度に組み込む必要

があり、そこまでできないのなら、残る手段は全国民に課税し、穀物の生産者や輸入者に奨励金などを支給して、国民全体の負担によって安いパンを行き渡らせることになる。実際には、納税しない人への給付を納税者が負担する形となり、労働者階級に生活手段を与えて非労働者階級に変えてしまうという、本質的に有害な慣行の一形態にほかならない。

政府が抑えようとしてきたのは、平時の食料の平均的な価格ではなく、非常時に起きる一時的な高騰である。たとえば一七九三年の革命政府による「最高価格令」は、当局がみずからの政策が招いた必然的な結果を、強制的な統制で打ち消そうとしたものであり、通貨を際限なく流通させながら物価だけを押さえ込むという矛盾を抱えるかぎり、よほど徹底した恐怖支配でもないかぎり実行は難しい。実際に不足が起きると、政府は一八四七年のアイルランド危機の際のように、食料価格を和らげる何らかの措置を求められることが多い。しかし、供給不足が価格を押し上げるのは、消費を不足に見合うだけ減らすのに十分な範囲にとどまるので、政府が価格上昇による消費減を妨げるなら、包囲された都市のようにすべての食料を接収して掌握し、配給によって消費を減らす以外に手段は残らない。本当の不足局面で救いになりうるのは、富裕層が自分から消費を

減らすと決めることに尽きる。富裕層が普段どおり買い、普段どおり食べ、金を出すだけで済ませるなら、価格は最も貧しい人びとが買えない水準まで上がり、欠乏の負担は貧困層に集中し、ほかの階層は出費が増えるだけで済んでしまう。供給が足りない以上、だれかが消費を減らさなければならないのに、富裕層がその役割を拒むなら、貧困層への補助は価格をさらに押し上げて穀物商を利用のだけとなり、ねらいと逆の結果を招く。非常時に政府ができるのは、節度ある消費を広く呼びかけ、主要でない種類の消費を禁じることに限られる。国費で遠隔地から食料を調達するのが有効なのは、特殊な事情のために民間の投機では実行されそうにない場合だけであり、それ以外の場合には大きな誤りである。そのような場合、政府が前面に出るほど民間の投機家は競争を避け、政府は一人の商人よりは多くのことができて、商人全体の力には及ばない。

四

政府が批判されやすいのは、物価を下げようとして手段を誤ったことよりも、独占の付与などによって結果として物価を押し上げてきた点にある。人為的な高値を生みやす

い代表例が独占であり、生産者や商人、または結託できる程度に数の限られた業者集団に独占を与えると、国民がその商品を買うのをやめないかぎり、彼らは自分たちの利益のために、税のような負担を事実上いくらでも国民に課することができる。独占の利得を分け合う者が多く、しかも各地に散らばっていて結託しにくい場合は害がかなり小さくなるものの、それでも参入が自由な市場ほど競争は活発にならない。取引全体から平均的な取り分が得られると見込めるなら、自分の利潤の一部を犠牲にしてまで、より大きな取り分を得ようとする者は少ないからである。さらに、競争の制限が一部にとどまる場合でも、見た目以上に大きな悪影響を招くことがある。たとえその産業が国内の誰に対しても自由競争に開かれていても、外国勢を締め出すだけで、その産業が国全体の産業の活力から取り残される例が、実際にイングランドでも見られた。外国製の絹織物が禁止されていた間、同国の絹織物業はヨーロッパの他国に後れを取った。消費者は独占者の利益分として課される負担に加えて、独占が招く怠慢や無能の代償まで、追加の負担として支払わされる。直接の競争という差し迫った刺激が弱まると、生産者や商人は長期的な金銭的利益の要請に無関心になり、将来の有望な見通しよりも、慣習に従う目先の楽を選びやすくなる。すでにうまくいっている者は、競争相手に先を越されるとい

う不安に駆られないかぎり、採算の取れる改善であつても、わざわざ取りかかろうとはしない。

独占の弊害を批判することはできても、その非難を特許制度にまで及ぼすのは妥当ではない。特許とは、改良された製法や工程を考案した人に対して、限られた期間にかぎり、その改良を排他的に利用する権利を認める制度であり、目的は価格を不当に引き上げることでない。発明によつて公衆が本来は早期に享受するはずの値下がりの利益の一部を一定期間だけ先送りし、その分によつて発明者の労苦と貢献に補償と報奨を与える点に、この制度の意義がある。発明者が補償され報奨を受けるべきことは明らかであり、もし成果を誰もがただちに自由に使えるのであれば、実用化までの費用や労力を負担できるのは一部の富裕層や公益心の強い人に限られるか、国家がその価値を見積もつて金銭を給付するしかなくなる。国家による給付は公益が大きい場合には可能でも、一般には期限付きの排他的権利を与えるほうが望ましい。恣意的な選別が入りにくく、発明が有用であるほど報いが大きくなり、その費用は便益を受ける消費者が負担する仕組みになるからである。仮に特許を廃して国家報奨に切り替えるとしても、現実的には、利用者全体に小規模で期限付きの負担を課し、それを発明者に配分する制度となるだろ

う。だが、国家が発明者に金銭上の利益を与えるべきかどうかを決める仕組みは、これであれ他のどの案であれ、特許に対して持ち出されうる反対論よりも、いつそう強く根本的な問題を抱える。特許法の大幅な改善が必要なのは確かだが、著作権と同様に、本人の同意も相応の対価もないまま他人の成果を自由に利用できるようにすることは、法が許してはならない甚だしい不道徳である。近ごろ特許の原理そのものを否定しようとする動きが続いており、これが実現すれば、「自由貿易」の名を借りた盗みが横行し、知的労働者が金のある者の側に、いま以上に従属する危険が高まる。

五

ここでは、政府介入のもう一つの型に移る。そこでは目的も手段も同様に忌むべきものであるが、それでもイングランドでは一代ほど前まで、フランスでも一八六四年まで存在していた。すなわち、賃金を引き上げるための労働者の団結を禁じる法律である。これらは賃金を低く抑えるという公然たる目的で制定され、その後も維持されてきた。また、有名な「労働者条例」も同じ発想に立つ。これは、疫病によって労働者の数が減

って競争が弱まったとき、労働者階級がその状況を利用してより高い賃金を得るのを、雇い主によって構成された立法府が防ごうとして制定したものである。労働者階級を公然たる奴隷状態にとどめておくことがもはや不可能になった後でさえ、こうした法律は奴隷主の地獄のような精神をさらけ出している。

労働者階級が相互に結束して賃金の一般水準を引き上げ、または維持できるのなら、それが処罰されるべきものではなく、社会として歓迎され、喜ばれるべきことは言うまでもない。しかし残念ながら、そのような手段だけでそうした効果を得ることは、ほとんど不可能である。労働者階級を構成する人々は数が多すぎ、しかも広く散在しているため、結束すること自体が難しく、まして実効性のある結束はなおさら難しい。仮に結束できたとしても、労働時間を減らして、より少ない労働で同じ賃金を得ることは、おそらく成功しうるだろう。また結束によって、利潤を犠牲にして一般賃金を引き上げる力も、一定の範囲では持ちうる。しかしその力の及ぶ限界は狭く、その限界を超えて無理に引き上げようとすれば、労働者の一部を恒常的に失業させておくほかなくなる。働けるのに働こうとしない者には公的な慈善や扶助は当然拒まれるのだから、そうした人々は加入している労働組合の扶助に頼ることになり、労働者全体としては以前よりよ

くなるわけではない。賃金総額が同じである以上、同じ人数を同じ賃金総額から支え合うだけだからである。ただしこの過程を通じて、労働者階級は人数が過剰であるという事実と、高い賃金を望むなら労働供給を需要に見合うよう調整する必要があることに、否応なく注意を向けさせられる。

賃金を守ろうとする労働者の団結や組合のような結びつきは、働き手の人数が少なく、職場が限られて特定の地域に集中している職種では、しばしば効果を上げる。紡績工や織工の恒常的な報酬に、こうした結びつきがわずかでも影響したかどうかは疑わしいが、活字鑄造の職人は強い結束によって、同程度の重労働と技能を要する職種の一般的な水準を大きく上回る賃金率を保っているとされる。人数の多い仕立て職でも、ある程度は同様の効果があったとみられる。このように一部の職種だけで賃金上がる場合、その費用は、賃金全体が上がる場合のように利潤から出るのではなく、その商品の価値や価格を押し上げることで賄われ、負担は消費者が負うことになる。その商品を生産する資本家が損をするのは、高い価格によって市場が縮小するときに限られ、しかも需要の減少の割合が値上げの割合を上回る場合に限られる。賃金が上がれば同じ資本で雇える人数は減って生産量も減るが、その減った数量を高い価格で売り切れば、利潤は以前と

同じ程度に保てるからである。

賃金の一部が上がっても、それが労働者階級のほかの人々の取り分を削って実現したのでない限り、悪いことだと決めつける必要はない。消費者はその分を価格上昇として負担するが、望ましい安さとは、生産に必要な労働が少ないために実現する安さであつて、労働が不当に低く報われているために安い状態ではない。たとえば活字鑄造工の高賃金は、一見すると労働者全体の負担で成り立っているように見えるが、高報酬が続けば、雇われる人数が減るか、ほかの業種を犠牲にして資本がその部門に多く投じられるかのいずれかが起こりやすい。前者なら職に就けない人が一般の労働市場に流れ込み、後者なら一般市場から需要の一部が失われるため、いずれも労働者階級には不利に働く。たしかに、特定の業種が結束して賃上げに成功した直後には、こうした影響がしばらく生じ得るものの、それが恒常的な状態になれば、これまで述べてきた原理に照らして、そのような影響は生じない。労働者階級全体の平常の稼得を左右するのは、労働者が通常必要とする生活上の必要であり、その必要が変わらない限り、賃金がその水準を恒常的に下回り続けることも、長く上回り続けることもない。仮に特定業種の結束がなく、賃金が一般水準より高く保たれる例が一度もなかったとしても、一般水準が今より高か

つたと考える根拠は乏しく、違いがあるとすれば、労働者の総数がより多くなり、低賃金という通常の状態から外れる例外の人数が今より少なくなる程度にとどまる。

したがって、労働者階級全体の境遇に改善がまったく望めないのなら、たとえ少数であっても、団結によって賃金を市場の相場より高く保てたことは、全面的に喜ぶべきことである。けれども、労働者全体の資質と生活状態を高めることが、理性的な努力によって手の届かないことではなくなった以上、比較的高賃金の熟練職工は、仲間を排除することではなく、仲間と利益を分かち合う形で自分たちの利益を求め、そのうえで自分たちの利益も確かなものにするべきである。競争を避けて自分たちだけを囲い込み、他者の参入を閉ざして賃金を守ろうとするかぎり、彼らから期待できるのは、大きく寛大な目標がまったく欠け、自分たちの小集団の高賃金と少ない労働以外の目的をほとんど顧みない態度にとどまることだけである。そうした姿勢は、技師合同組合が使用者との争議のさなかに示した行動や手続き、声明に、痛ましいほどはっきり表れていた。保護された一群の労働者層、あるいは労働者の一階層をつくることが仮に可能だとしても、その成功は、いまや労働者階級全体の解放にとって助けではなく、むしろ妨げになる。

賃金の維持や賃上げを目指す団結は、成果が出ること自体がまれであり、たとえ成果

が出て、先に述べた事情から必ずしも望ましい結果につながるとは限らず、むしろ望ましいと言いくい場合も少なくない。それでも、そのような試みを行う権利そのものは、労働者のいかなる層から、重大な不正を生むことなく拒むことはできず、また拒めば、自分たちの境遇を左右する事情について致命的な誤解を招くおそれがある。賃上げを目指す団結が法律で禁じられていた時期には、労働者はその法律こそが低賃金の本当の原因だと受け止めたが、その法律が低賃金を生み出す方向に最大限作用してきたことは否定できない。ストライキの経験は、賃金と労働の需要と供給との関係について、労働者階級にとって最良の教師であったのであり、この学びの過程を妨げず、乱さずに守ることがきわめて重要である。

労働組合やストライキなどの集団行動を、それ自体を理由として一律に非難し、労働組合を否定してストライキを絶対悪だとして無条件に断罪するのは適切ではない。たとえば市場賃金を上回る賃上げを求めるストライキは、需要と供給が定める市場賃金の水準を超えられず、結果として失敗しやすい場合があるとしても、需要と供給が機械や自動装置のように賃金を自動的に決めて労働者に与えるわけではなく、賃金は労働者自身の意思と行動が関わる交渉の産物であり、アダム・スミスのいう「市場の駆け引き」の結

果として形づくられる。交渉をしなければ、日常の取引でさえ相場より高い代金を払い続けてしまいかねず、とくに立場の弱い労働者が立場の強い雇用主と向き合う場面では、条件について粘り強く主張しなければ、本来得られるはずの適正な水準に届かないおそれがある。足並みがそろわないまま条件を勝ち取るのは難しく、単独でストライキをしなくても勝算も実効性も乏しいうえ、賃上げが可能な市場局面かどうか、仲間との議論や情報共有がなければ見極めにくい以上、相談が共同行動につながるのは自然である。労働組合に類する労働者の団体や結社は、自由な労働市場の妨げではなく、その自由を実質的なものにして成り立たせるために必要な手段であり、競争のもとで売り手である労働者が自らの利益を守るための欠かせない仕組みだといえる。さらに、ウェストミンスター・レビューでフォーセット教授が指摘したように、経験の蓄積によって、判断力のある業種では賃上げを求めるストライキが成功する条件をかなり正確に見積もれるようになり、労働者が商品市場の動向や採算を雇用主に近い水準で理解して好不況を判断できるとなれば、好況時に限ってストライキに踏み切る可能性が高まる。また、実行する用意があることが広く知られていれば、その局面では雇用主も賃上げに応じやすくなる。その結果、賃上げが利潤の上昇に続いて起きる傾向が強まり、労働者が自らの労

働の生む利潤に継続的に参加する仕組みの端緒にもなり得る。労働と資本の関係を社会的にも経済的にも根本から改善するには、この方向を後押しすることが重要であり、ストライキとそれを支える労働組合的な団体は害悪ではなく、現行社会の仕組みに欠かさない価値ある要素である。

労働者の結社を認めるうえで欠かさない条件は、参加が任意であることだ。脅しや暴力によって組合加入やスト参加を強いる試みに対しては、目的の達成に必要な範囲であれば、いかに厳しい手段であっても用いてよい。しかし、意見表明にともなう道徳的、精神的な圧力にとどまるものにまで法が介入すべきではなく、それは、より成熟した世論が人々の道徳感情を正すことによって抑えるべきである。次に問題となるのは、結社が任意であっても、その目的が公共の利益や福祉に実質的に反する場合である。賃上げや労働時間短縮は、概して望ましく、状況によっては正当化されうる一方で、多くの職種の場合には、出来高仕事の禁止、熟練の違いによる賃金差の否定、組合員の雇用を増やすために週あたりの稼得額に上限を設ける規則などがあり、アマルガメーテッド・ソサエティの要求でも、形を変えながら出来高払いの廃止が重要な項目として掲げられていた。こうした結社は有害な目的の実現をめざすものであり、その成功は部分的であつ

ても公共の害であり、全面的に実現すれば、誤った経済立法が生む害悪のほとんどに匹敵するほど大きい。労働とその報酬に関する最悪の法について言いうる最大の非難は、勤勉な者と怠惰な者、熟練者と無能な者を同列に置く点にあるが、これらの組合規則は、可能な限り、まさにその方向を直接促してしまう。それでも、これを理由に法がこうした団体の結成そのものを違法として処罰の対象にできるとするのは行き過ぎであり、人類の利益のためには、自発的に行われる経済上の試みに最大限の自由を与える必要がある。社会的に不利な人々にとって、それが自己改善や自助の手段となりうる以上、彼らが自らの利益を図るにあたり禁じられるべき手段は、暴力と詐欺に限られる。

六

本章で私が論じた政府権力の不当な行使や行き過ぎについては、もっとも啓蒙の進んだ国々、いわゆる先進国においてさえ、いまなお多かれ少なかれ足場を持つ理論にもとづくものだけを取り上げた。これとは別に、さほど昔ではない時代にはより大きな害をもたらしたものの、今日では少なくとも理論上は概ね放棄され、広く退けられている考

え方については触れなかった。ただし、そうした発想の多くは実際の運用にはなお相当程度残っており、現時点では、すでに完全に否定された誤りとして葬り去られたものに分類することはできない。

政府が国民の意見を選び分け、政治や道德、法律、宗教について政府が正しいと認める教えだけを出版や公の場での表明として許し、ほかを許さないべきだという考え方は、すでに一般論としては広く退けられている。いまでは、そのような統治があらゆる繁栄にとって致命的であり、経済の繁栄も例外ではないことが理解されている。法による処罰や世論を恐れて重要な問題について能力を自由に働かせられなくなると、人の精神は全般に鈍り愚鈍になっていき、ある段階に達すると日常の事柄ですら目立った前進ができなくなる。さらに深刻になれば、それまでに積み上げた成果さえ少しずつ失われていく。そのことをこれ以上なく決定的に示しているのが、宗教改革後二〇〇年にわたるスペインとポルトガルである。ヨーロッパのほかの国々のほとんどが絶えず前進を続けるなかで、両国が国力と物質文明の両面で衰えた理由についてはさまざまに論じられてきたが、それらすべての根底にあったのは異端審問と、それに象徴される精神的隷属の体制だった。

これらの真理は広く認められ、自由な国々では意見と討論の自由が公理として受け入れられている。それにもかかわらず、この見かけの寛容さは原理としての権威をほとんど獲得しておらず、ある特定の種類の意見に向けられる恐れや嫌悪の前では、いつでも後退しがちである。実際、この一五年ないし二〇年の間にも、宗教を信じないこと、または宗教への不信を公に表明したことで、しかもときにはきわめて穏健で控えめな態度で述べた場合でさえ、投獄された例が複数あった。また、今後チャーティズムや共產主義をめぐる最初の恐慌が起れば、世論と政府は、民主主義的または反財産的な主張の拡散を抑えるため、同様の手段に訴える可能性が高い。とはいえ、この国で精神の自由を実際に縛り、実効的に制約している最大の要因は、法や政府の力による抑圧というよりも国民の側にある不寛容さであり、その原因は、偏狭さや熱狂といった源泉からですらなく、意見でも行動でも慣習への同調を生き方の規則として固定し、後ろ盾となる政党や支持勢力を持たずに個人の独立や自立を主張する人々に社会的制裁を与えて同調を迫るという、広く行き渡った習慣と一般的な傾向にある。